

1520194-10.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "vender" e "trazer consigo", para fins de tráfico, em 13.6g (treze gramas e seis decigramas) de cocaína, divididos em 38 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1520194-10.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520194-10.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227776/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 19766029 - 63º D.P. VILA JACUI, 4228/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2227776 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANDSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

JANDSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 19h30min, em ocasião de calamidade pública, na Rua Trussu, 296, São Miguel, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo não identificado, vendia e trazia consigo, drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 13.6g (treze gramas e seis decigramas) de cocaína, divididos em 38 (trinta e oito) porções, além de 2.7g (dois gramas e sete decigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 31 (trinta e uma) porções, substâncias que causam dependência física e psíquica (fls. 71/73).

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01) e sua prisão, convertida em preventiva

(fls. 41/45).

A denúncia foi recebida (fls. 81/83). O réu foi citado (fls. 136), apresentando Defesa Prévia (fls. 140/145), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 151). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação e, subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante mencionada na denúncia o reconhecimento da confissão espontânea, aplicação do privilégio, fixando-se regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concedendo-se o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de fls. 15, laudo de constatação (fls. 11/12) e laudo definitivo toxicológico (fls. 152/154), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O réu confessou a prática do delito, alegando que estava passando por dificuldade financeira e estava devendo para um amigo, razão pela qual resolveu traficar. Disse ter traficado apenas uma vez (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Os policiais militares Elton Soares Figueiredo e Antônio Eduardo Bueno Filho narraram, em suma, avistaram o réu passando drogas para uma pessoa num carro. O réu estava com outra pessoa, os quais saíram correndo quando viram a viatura. Durante a fuga, o acusado dispensou uma meia, dentro da qual encontraram entorpecentes. O réu confessou o delito.

O policial Elton ainda disse que já havia efetuado prisão em flagrante do acusado, por tráfico, em local próximo. Nunca teve qualquer desavença com o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Antônio Eduardo Bueno Filho informou também que fora apreendido dinheiro na meia e no bolso do réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Cumpra-se asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "vender" e "trazer consigo", para fins de tráfico, em 13.6g (treze gramas e seis decigramas) de cocaína, divididos em 38 (trinta e oito) porções, além de 2.7g (dois gramas e sete decigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 31 (trinta e uma) porções.

Inequivoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas estão dentro do padrão do delito. Além disso, não há elementos desabonadores da personalidade e da conduta social do agente. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não é caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias

demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, presentes as atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, pois o réu confessou a prática do delito. Contudo, por força da Súmula 231 do STJ, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo a uma entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão penal, para CONDENAR o réu JANDSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar estabelecido. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA